

1501862-10.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Davidson Nascimento dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Luan Davidson Nascimento dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de julho de 2022, por volta das 12:00h, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501862-10.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501862-10.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Davidson Nascimento dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Luan Davidson Nascimento dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de julho de 2022, por volta das 12:00h, na Rua Ourique, 10 (Viela), Lavras, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 31 porções individuais com peso líquido de 9,8g, cocaína sob a forma de crack, dividida em 23 porções individuais com peso líquido de 3,1g, e maconha, dividida em 19 porções individuais com peso líquido de 34,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado guardou as drogas em uma sacola plástica que trazia consigo com a finalidade de praticar a traficância e permaneceu à espera de consumidores. Policiais civis visualizaram o réu recepcionando um usuário e entregando entorpecentes, o que motivou a abordagem. Dentro da sacola plástica que o réu trazia, foram localizadas porções de cocaína, crack e maconha, além de R\$28,00.

O acusado foi notificado (fl. 72), apresentou defesa prévia (fl. 75) e a denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2022 (fls. 77/78). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, decretada a revelia. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 11), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 37/39).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 4/7) e em juízo que, em patrulhamento pelo local, avistaram o réu em uma viela, em típica atitude de traficância, segurando uma sacola nas mãos, à espera de consumidores. Disseram que um indivíduo se aproximou, adquiriu entorpecente e tomou rumo ignorado, o que ensejou a abordagem. Informaram que, dentro da sacola plástica, o réu trazia porções de cocaína, crack e maconha, além de R\$28,00, em notas diversas.

Extrajudicialmente (fl. 14), o acusado optou pelo silêncio. No mais, não participou da audiência.

O acusado foi visto realizando o tráfico e, na sequência, ao ser abordado, consigo ocorreu o encontro de considerável quantidade de drogas. Os policiais não o conheciam, de modo que não é de se imaginar que, do nada, resolveram incriminar gratuitamente um inocente. Por outro lado, nada indica que eles tiveram uma falsa percepção da realidade.

Na verdade, insista-se que o denunciado foi visto realizando ato de venda e, realizada a busca, em seu poder estavam diversas porções de entorpecentes. As substâncias eram diversas, o que reforça o entendimento de que se destinavam ao consumo de terceiros.

O denunciado não se disse usuário, e mesmo que fosse não teria como, em curto espaço de tempo, dar conta de tudo aquilo que foi apreendido.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (certidão fl. 24; F.A fls. 25/26) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de mais de uma espécie de drogas, uma delas cocaína e cocaína sob a forma de crack, de elevado poder viciante, em quantidade razoável (44 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

No caso, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, razoável a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Luan Davidson Nascimento dos Santos à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, a entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já foi autorizada a incineração das drogas (fl. 29) e o dinheiro apreendido (fls. 40/41) será repassado ao FUNAD.

P.R.I.C.Guarulhos, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA